

2.案由：隐私权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 胡某

被告(上诉人): 赵某某

【基本案情】

胡某与赵某某系邻居, 双方分别居住于某小区某栋某层03号和04号房屋, 双方门前过道十字交叉, 胡某回家时必须经过赵某某房门正对的过道。赵某某在自家房门上安装了智能门铃, 该门铃具有逗留监测功能(赵某某陈述未开启)。胡某发现该门铃后, 认为赵某某记录了自己及家人、亲友的行动轨迹, 侵害了自己的隐私权, 故起诉至法院, 请求判令赵某某拆除智能门铃或调整智能门铃的方向。

【案件焦点】

在自家房门上安装智能门铃所摄范围涵盖他人回家必经之路的, 是否构成对他人隐私权的侵害。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉市硚口区人民法院经审理认为: 隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。任何组织和个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。胡某及其亲属进出住宅的时间及其规律等信息, 与家庭和财产安全、私人生活习惯等有高度关联, 应视为具有隐私性质的人格权益。赵某某安装的智能门铃所摄范围涵盖了胡某及其亲属出行的必经之路, 赵某某可能会掌握胡某的日常进出全部行动轨迹, 有泄露该信息的隐患和风险, 且胡某发现该智能门铃后多次与赵某某协商未果, 使胡某及其家人的部分行踪信息, 可能处于被他人知悉的状态并造成一定影响, 一定程度上干涉了胡某的私人生活的安宁, 应视为民事侵权。根据《中华人民共和国民法典》第九百九十一条、第一千零三十二条的规定, 赵某某作为理性的民事活动主体, 采取保护住宅和财产安全时, 也负有不妨害他人合法权益的

义务，赵某某安装智能门铃未能履行注意义务，在行使自己的权利时，超出了合理限度，致使他人隐私处于随时可能暴露的状态，一定程度损害他人的合法权益，应承担民事侵权责任。根据《中华人民共和国民法典》第一百七十九条规定的承担民事责任的主要方式，考虑周围条件及胡某的诉求，法院支持赵某某应调整安装于某小区某栋某层04号房屋门上智能门铃的方向，使其门铃摄像头拍摄范围避开胡某必经范围。胡某主张的律师费，不属于直接损失范围，法院不予支持。湖北省武汉市硚口区人民法院判决如下：

一、赵某某于本判决生效之日起三日内某小区某栋某层04号房屋门上智能门铃的方向，调整后门铃摄像头拍摄范围应避开胡某回家的必经范围；

二、驳回胡某的其他诉讼请求。

赵某某不服一审判决，提起上诉。

湖北省武汉市中级人民法院认同一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

邻里间相处要恪守公德，在方便自身的同时，也要注意权利行使的边界，不能损害他人的利益。本案系一起因安装智能门铃引发的邻里之间的隐私权纠纷，生效判决认为，在自家房门上安装具有逗留监测功能的智能门铃，如果门铃所摄范围涵盖他人回家必经之路，构成对他人隐私权的侵害，主要是从以下方面进行考量。

一、自然人的出行情况是否受隐私权保护

隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。关于自然人在住宅门前出行与活动情况是否受到隐私权保护的问题，应予肯定。首先，自然人在住宅门前的个人活动，是与公共利益无关的社会交往活动，应属于私密活动。其次，自然人的出行情况被摄后，会形成具有规律

性的数据信息，该类信息与自然人的人身、财产安全息息相关，应属于私密信息。最后，当自然人发现其出行情况被摄，也将对其造成一定的心理负担，影

响其私人生活安宁。本案中，赵某某安装的智能门铃所摄范围涵盖了胡某及其亲属必经之路，赵某某可能会掌握胡某日常进出的全部行动轨迹，胡某及其亲属进出住宅的时间及其规律等信息，与家庭和财产安全、私人生活习惯等有高度关联，应视为隐私信息，该隐私信息存在被泄露的隐患和风险，会对胡某的私人生活安宁造成影响，应受到隐私权的保护。

二、安装智能门铃是否构成侵犯他人隐私权

行为人为了保护自身及私有财产的安全，有权采取必要的措施，法律也未对行为人在其居住环境安装智能门铃等设备加以禁止。但是，权利的行使不应超过一定的限度，行为人在安装智能门铃时负有合理的注意义务，不应妨害相邻方的利益。判断行为人是否尽到了这一注意义务，可从以下方面进行审查判断。一是在安装位置上，行为人在安装具有摄录功能的智能门铃时，应将其附件安装在与自身区域紧密相连的位置，不适宜安装在公用走廊、同层楼道等位置。二是在拍摄角度上，为了适应市场的需要，大多数具有摄录功能的智能门铃可以根据用户的需求调整摄像头的角度，行为人在使用时应尽可能将视野局限于实现合理目的的必要角度。三是行为人应对相邻方进行善意说明，提前告知自己行为的目的及可能存在的损害风险。本案中，赵某某作为理性的民事活动主体，安装智能门铃保护住宅和财产安全时，也负有不妨害他人合法权益的义务，虽然赵某某将智能门铃安装于其自家房门，但该智能门铃所摄范围涵盖了胡某及其亲属必经之路，且胡某发现后多次与赵某某协商未果，赵某某未能履行合理的注意义务，构成对胡某权利的侵犯。

邻里间礼让友善、和谐相处方能安居乐业，一方面，行为人在安装智能门铃行使自身权利时，不应超出合理限度，应履行注意义务，选择合适的安装位置、拍摄角度，并与相邻方积极沟通；另一方面，行为人基于正当理由安装智能门铃，且未对相邻方的权利造成损害时，并不构成侵权，相邻方对此也应负有一定的容忍义务，以此维护和谐的邻里关系和正常的生活秩序。

编写人：湖北省武汉市硚口区人民法院 刘僊 张月盈

住宅内安装可360度旋转摄像头致使他人有被持续 监控拍摄的现实危险的，应认定为侵害隐私权

—— 杨某诉刘某隐私权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院(2023)渝01民终2956号民事判决书

2. 案由：隐私权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 杨某

被告(被上诉人): 刘某

【基本案情】

杨某、刘某居住于同一小区，杨某的房屋为A幢15号，刘某的房屋为B幢16号，二人的房屋之间由小区干道间隔。刘某在其房屋的外墙、露台、雨棚等位置安装了可360度旋转的摄像头。

杨某诉称：刘某安装的摄像头监控范围涵盖杨某家中的花园、卧室等处，侵犯杨某隐私权，要求刘某拆除上述监控装置。

审理过程中，法院组织双方实地查看，双方一致确认：刘某家别墅一至四楼面向杨某家一侧的9个摄像头，均为云台摄像头，可上下左右旋转，其中有5个摄像头经旋转可以拍摄到杨某家的花园、卧室窗户等部分区域，其余摄像头经旋转到极限亦不能拍摄到杨某家。法院现场调取刘某手机中已存储的摄像头录像视频并随机选取摄像头和时间，未发现摄像头的拍摄位置有变化，也未

发现摄像头有朝向杨某家录像的情况。

【案件焦点】

刘某在住宅内安装可360度旋转云台摄像头是否侵犯杨某的隐私权。

【法院裁判要旨】

重庆市渝北区人民法院经审理认为：本案系侵权纠纷，侵权纠纷的构成要件为：(1)有侵权行为；(2)有损害后果；(3)侵权行为与损害后果之间存在因果关系。本案中，虽然刘某在其私人房屋外安装的摄像头均可360度旋转，但根据公安局出具的案(事)接报回执、某社区人民调解委员会出具的社区调解记录、小区物业服务中心出具的情况说明，以及刘某当庭通过本人手机提供的实时监控画面均能证明刘某安装的摄像头均未对着杨某的房屋，不能看到杨某卧室、花园等活动情况。故刘某安装的摄像头的监控范围仅限于自己居住的房屋，并未涉及杨某的私人领域，刘某没有实施侵权行为，杨某要求刘某拆除监控装置并赔偿损失等诉讼请求无事实和法律依据。

重庆市渝北区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决：

驳回杨某的全部诉讼请求。

杨某不服一审判决，提起上诉。二审中，经法院沟通协调，双方当事人均表示为改善邻里关系，愿意互谦互让，妥善化解矛盾纠纷。后刘某主动将经旋转能够拍摄到杨某家部分区域的5个摄像头打胶固定了角度。经法院组织双方查看刘某手机中的摄像头操作系统，双方确认：前述5个摄像头均已不能再旋转，且未拍摄到杨某家区域。

重庆市第一中级人民法院经审理认为：刘某安装的摄像头为360度可旋转的云台摄像头，其中5个摄像头可能拍摄范围包括杨某家的院子、小阳台窗户及部分卧室窗户，而涉及杨某房屋的前述范围属于杨某的私密活动空间，杨某在上述空间内进行的相关活动与杨某及家人的私人生活习惯、作息规律、家庭

财产安全等直接关联，具有一定的私密性，属于法律规定的隐私范畴，杨某就上述活动及信息具有不被他人知晓的权利。虽然现有证据显示刘某安装的摄像头未对杨某家进行拍摄，但案涉摄像头的功能及属性已致杨某的隐私处于可能被侵害的危险之中，对杨某的生活造成了不必要的困扰，刘某安装的部分摄像头已超出自身安全防范的合理限度，构成对杨某隐私权的侵害。因刘某已主动采取措施停止侵权，将摄像头打胶固定角度至不能拍摄杨某家的相应空间，故判决拆除案涉摄像头已无必要。

重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

公众在自有住宅内安装摄像头用于保护自身及家庭成员人身安全和财产安全具有正当性，但在行使自身权利时不得损害社会公共利益及他人的合法权益。案涉摄像头具有不间断拍摄、存储记录信息及360度调整拍摄范围等功能属性，即便摄像头实际未对他人空间进行拍摄，亦致使他人隐私处于可能被侵害的危险之中，造成他人心理负担，影响其生活安宁，应认定为侵害了他人隐私权。

一、个人在住宅空间内的活动信息属于隐私权保护范畴

《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条规定：“自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。”因此，隐私主要包括私人生活安宁、私密空间、私密活动、私密信息四个方面，其核心属性在于被自然人隐藏或不欲为外人所知晓。住宅空间系个人享有的私密空间，个人在此空间内生活、活动，产生的相关活动信息关涉私人生活习惯、作息规律、家庭成员交往、财产等情况，具有一定的私密性，系私密活动信息。同时，在住宅内个人享有充分的生活安宁权，即独立生活并不被他人打扰、知晓的权利，若可被人随意知晓上述私密活动信息，恐致使该个人产生忧虑、影响安宁。故个人在住宅空间内的活动信息应属于隐私权保护范

畴，任何组织和他人不得加以侵害。

二、安装360度旋转摄像头可能致使他人处于持续被监控拍摄的现实危险中，构成对隐私权的侵害

本案中，刘某安装的摄像头为360度可旋转的云台摄像头，该种类型摄像头的拍摄范围可通过操作系统随时调整，且其具有持续拍摄、上传拍摄录像至云端系统等功能。经法官现场勘查，虽然此前刘某监控录像显示其并未对杨某家进行拍摄，但案涉5个摄像头经旋转调整角度后，仍有可能拍摄到杨某家的院子、小阳台窗户及部分卧室窗户。因上述摄像头的操作及控制权在刘某处，对于杨某来说，其对于摄像头是否调整、如何调整、将如何拍摄记录杨某的住宅空间，均不能掌握控制，故杨某及其家人可能处于持续被监控拍摄的现实危险中，其在住宅空间内的私密活动信息具有被窥视暴露的可能性，使得杨某时刻处于隐私可能被侵害的担忧和困扰之中，影响了其私人生活的安宁，故应认定刘某安装360度可旋转摄像头的行为构成对杨某隐私权的侵害。

三、安装摄像头等监控设备保护自身权益的合理限度

随着公众安全意识的提升，越来越多人选择在住宅内安装摄像头等监控设备以及时查看安全隐患、拍摄记录生活信息，用以保护自身及家庭成员人身安全和财产安全。该行为具有正当性，系私权范畴，但公众在行使自身权利的同时不得损害社会公共利益及他人的合法权益。一方面，法律对此有明确的限制性规定，如《中华人民共和国民法典》第一千零三十三条规定：“除法律另有规定或者权利人明确同意外，任何组织或者个人不得实施下列行为：……（二）进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间；（三）拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动……”如若公众安装的摄像头等监控设备可拍摄他人的住宅等私密空间或私密活动，则将违反法律的限制性规定，应承担相应的侵权责任。另一方面，从利益衡量的角度来看，虽然公民的人身安全、财产安全等民事权益应当受到法律的保护，且一般而言，应当遵循人身权优先于财产权、生命权优先于其他人身权保护的顺序。但上述顺序并非绝对，还应根据权益保护的紧迫性、所采取措施的合理性与可替代性等具体情况进行衡量。

公众安装摄像头等监控设备在一定程度上可以起到安全防范作用，但在其无证据证明存在保护生命安全的紧迫性或系为保护重大社会公共安全、公共利益的情况下，其通过安装监控设备所欲维护的自身安全利益与他人的隐私权益之间并无高下之分，且其尚有其他方式达到生活安全防范目的，故不能以此为由侵害他人隐私权，亦不能损害社会公共利益及他人的其他正当权益。综上，公众安装摄像头等监控设备保护自身权益须限定在合理限度内，不得损害社会公共利益，不得造成对他人权益的侵害，或者造成可能侵害他人权益的现实危险，否则将承担相应侵权责任。

四、处理邻里因安装摄像头产生纠纷的思考

实践中，因安装摄像头等监控设备而产生纠纷的当事人之间多为邻里关系，而邻里关系的好坏，将直接影响当事人的生活质量，故法院处理该类纠纷时须秉持沟通协调的原则，促使双方互谅互让，采取取消摄像头的旋转功能、将摄像头角度固定至不能拍摄他人的相应空间或安装不可旋转、方向固定的摄像头等合理方式，以达到保护当事人自身人身、财产安全权益与保护他人隐私权等合法权益之间的衡平处理，促进邻里和睦，有效化解矛盾纠纷。本案中，经法院沟通协调，刘某主动将经旋转能够拍摄到杨某家部分区域的5个摄像头打胶固定了角度，杨某亦予以接受配合，双方至此握手言和，该案处理充分弘扬了文明、和谐、友善的社会主义核心价值观。

编写人：重庆市第一中级人民法院 刘静 杨韵加 李俊冰

自然人在公共空间与私人空间之间的“过渡空间”享有隐私权

——袁某诉王某甲等隐私权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省临沂市中级人民法院(2023)鲁13民终1463号民事判决书

2. 案由：隐私权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):袁某

被告(被上诉人):王某甲、李某甲、王某乙、李某乙

【基本案情】

袁某的房产与王某甲、李某甲的房产分别是某小区×号楼×单元的601室和701室，701室房产现由王某乙、李某乙居住。该楼0A3号车库属于袁某所有，0A4号车库由被告王某乙、李某乙管理使用，两车库相邻，0A3号车库在0A4号车库的东边。

2022年3月2日，王某乙报警称其车辆在车库门口被损坏，因该区域属于监控盲区，案件至今未侦破。后王某乙在0A4号车库东西两侧安装两个摄像头，东侧摄像头位于0A3号与0A4号车库外侧墙壁0A4号车库一侧，西侧摄像头位于0A4号与0A5号车库外侧墙壁0A4号车库一侧。两摄像头支持录音，影音同录，高效红外灯，夜视红外距离可达30米，支持云联，随时随地远程查看，能手动旋转，分辨率为200万(1080P)，具有存储功能。袁某认为王某乙安装摄像头时没有经过自己同意，侵犯了其个人信息权益及隐私权，为此诉至

法院请求法院判决王某甲、李某甲、王某乙、李某乙拆除监控设备。

【案件焦点】

王某乙在车库安装摄像头的行为是否构成对袁某隐私权的侵犯。

【法院裁判要旨】

山东省沂水县人民法院经审理认为：袁某与王某甲、李某甲的车库东西相邻，双方车库门前区域均为公共区域，双方各自对自己车库门前区域的使用应以不损害公共使用为前提。被告王某乙以自己所有的车辆在车库门前损坏且车库门前区域处于小区物业监控盲区为由安装涉案摄像头，其目的是保护个人财产安全，但其监控的区域包含与其相邻的袁某所有的车库门前区域，其应事前征得袁某的明确同意。王某乙未征得原告袁某的同意，擅自安装摄像头的行为存在不当之处。王某乙安装在其车库东侧即与袁某车库相邻处的摄像头距离袁某车库最近，存在侵害袁某个人信息及隐私权的行为，故应拆除该摄像头。王某甲、李某甲作为涉案房产的所有人、李某乙作为共同居住人，负有同等拆除义务；而王某乙安装在其车库西侧即与其他人车库相邻处的摄像头距离袁某车库较远，其主要拍摄范围为王某乙车库门前区域，其目的是保护个人财产安全及相应的公共安全，可不予以拆除。

山东省沂水县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百八十八条、第一千零三十二条、第一千零三十三条，《中华人民共和国个人信息保护法》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条的规定，判决：

一、被告王某甲、王某乙、李某甲、李某乙于本判决生效之日起十日内拆除其安装于沂水县某小区×号楼0A3号与0A4号车库之间的一个摄像头；

二、驳回原告袁某的其他诉讼请求。

袁某不服一审判决，提起上诉。

山东省临沂市中级人民法院经审理同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要涉及自然人在公共空间与私人空间之间的“过渡空间”的隐私权保护问题。随着经济社会的发展，人们的安全意识不断增强。为了保护个人生命和财产安全，很多人会在自己不动产上安装摄像装置。该行为初衷是为了保护自身的合法权益，但是客观上有可能侵害他人的隐私权，如何把握这种平衡，显得尤为重要。

一、隐私权与个人信息保护

传统对于隐私权的保护基于两个基本价值理念，即人的尊严不受侵犯以及对个体独特性的尊重，这意味着隐私权实际上意在追求和维护的是一种“平等下的差异”。《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条第二款将隐私界定为“自然人的私生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息”，同时第一千零三十四条第二款规定：“个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。”该条第三款明确了私密信息适用有关隐私权的规定，但是没有对私密信息与一般个人信息的界分作进一步说明。现实生活中，个人信息与隐私在客体上存在交叉，有些个人信息属于隐私，如私密信息适用有关隐私权的规定；但有些个人信息不属于隐私，如姓名、性别等一些已经公开的信息，其被保护的法益受制于个人信息条款的规范。将私密信息与一般个人信息相区分的关键是对“隐私利益”的判断，“隐私利益”可以拆分为“隐”和“私”两种属性。前者强调不为他人所知的秘密性，后者则突出与公共利益和他人利益无关的私人性。

二、隐私权保护的范围不应作限缩解释

根据《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条第二款规定，隐私是指自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。现实生活中，很多人对于个人信息理解较为狭窄。笔者认为，对个人信息中私密信息的界定可以遵循识别性、秘密性、私人性的思路，给予其隐私权的高位

阶保护。识别性是指反映自然人活动情况的各种信息必须达到能够单独识别或者与其他信息结合能够识别特定自然人身份的目的,比如健康信息、行踪信息等;私密性是指自然人个人生活中不愿意为他人公开或者知晓的秘密,判断的依据在于自然人本人是否愿意他人知晓;私人性是指私密信息与公共利益和他人利益无关,《中华人民共和国民法典》对于为了维护公共利益或自然人合法权益,合理实施的收集、处理自然人个人信息的行为,不认定为侵犯个人隐私的行为。

与传统以身份为原则保护隐私权的制度相比,现阶段隐私权的保护应当更加侧重行为所侵害的法益,而非锚定当事人的身份属性,即只要侵权行为给被侵权人带来不必要的担忧,构成对个人私密空间、私密活动、私密信息的侵犯,就构成对隐私权的侵犯。

三、自然人在公共空间与私密空间之间的过渡区域是否享有隐私权

公共场所是供公众进行工作、学习、经济、文化、社交、娱乐、体育、参观、医疗、卫生、休息、旅游的。私人空间是指每个人属于自己的空间,不被任何人了解、知道的属于个人的空间。通过以上对比,传统观点将公共场所通过列举的形式予以明确,公共场所和私人空间的区别较为绝对,基本上是非此即彼的关系,但是随着生活水平的提高和科技的进步,很多场所或者空间的性质需要人们重新界定,比如网络空间是否属于公共场所的问题。判断的标准应当是该区域是否能为外人随意进出,而非机械适用。

本案纠纷发生于车库门前的区域,就一般人的理解,社会公众均可以随意进入,所有者对于车库门前的区域采取的监控行为应当不会构成对他人隐私权的侵犯。但是该区域的特殊之处在于,它属于公共空间与私人空间之间的“过渡空间”,并非外人所常至,且往前跨越一小步就会进入自然人的私人空间,它承载着大量的个人信息,比如日常生活出行信息、日常会客信息等,上述信息如果被他人不合理安装监控设备予以窥探,会给被窥探者的安宁生活带来不必要的困扰,会对他人的隐私和个人信息造成侵犯。

当然,对于“过渡空间”的使用问题,应当遵循当事人意思自治原则。对

此,《中华人民共和国个人信息保护法》第二十六条规定:“在公共场所安装图像采集、个人身份识别设备……所收集的图像、身份识别信息只能用于维护公共安全目的,不得用于其他目的;取得个人单独同意的除外。”也就是说为了公共利益或者当事人单独同意,是可以对“过渡空间”乃至私密空间进行必要限制的,除此之外构成对隐私权的侵犯。

随着社会交往的日益密切,隐私权的保护范围在逐渐加大,需要在实践中不断探索。对于隐私权的保护应当重点关注隐私权所保护的法益,而非执着于身份区别,同样对于公共场所的外延也应当不断完善,判断某一行为是否侵害他人的隐私权,不应仅局限在这一行为发生的空间,而重点应当关注该行为是否侵害了他人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。只有这样,才能够在个人和他人权益保护之间找到平衡点。

编写人:山东省沂水县人民法院 杜正波 高沙

诉讼中隐私权与名誉权的界定与区分

——刘某某诉宋某某隐私权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省东明县人民法院(2023)鲁1728民初4844号民事判决书

2. 案由: 隐私权纠纷

3. 当事人

原告: 刘某某

被告: 宋某某

【基本案情】

宋某某系某保险公司业务部经理。案外人焦某甲系某保险公司业务员，其为了方便开展保险业务在其客户间建立了微信保险咨询群，当时该微信群有群员51人。宋某某受焦某甲的邀请也加入了该微信群。该微信群尚没有解散。

刘某某于2013年3月9日在某保险公司投保了终身寿险，附加提前给付重大疾病保险，保险期间为自2013年3月9日零时起至终身止或本合同列明的终止性保险事故发生止。刘某某提交的其在该医院住院病历载明：其因患有脑梗死、左侧大脑中动脉闭塞、高血压等疾病于2023年4月29日入住该医院治疗，做了“经皮颅内动脉取栓术+脑血管造影+单根血管操作”手术，于2023年5月5日出院。刘某某的妻子王某某于2023年4月29日通过宋某某向某保险公司报案理赔，于当日通过微信方式将刘某某的身份证复印件传给了宋某某，并通过微信聊天方式向宋某某说明了刘某某患病的情况。后刘某某在某保险公司获得11783.99元的理赔金。宋某某在庭审中称刘某某不是自己发展的保险客户，其只是给刘某某帮忙理赔。

2023年4月29日，宋某某与其在某保险公司理赔的客户焦某乙在微信保险咨询群里聊天中谈到刘某某，并将刘某某的身份证复印件及其与刘某某妻子的微信聊天截图发到该微信群，并说：“刘某某才40岁，我还说叫他加百万医疗保险，总觉得没事，不想加，现在后悔晚了……”宋某某还在该微信群与焦某乙语音聊天称：“那一年刘某某骑摩托车撞着一个老人，抓到了里面，赔人家20万元……王某某发微信说做完了手术，很成功，说理赔的事，写好资料等公司审核，刘某某有住院医疗险。”焦某乙说：“你要是今天不往群里边发，都不知道这事。”

宋某某在庭审中称愿意给刘某某道歉。

【案件焦点】

1. 宋某某在案涉微信群里发送的相关信息是否侵害了刘某某的名誉权；
2. 刘某某要求宋某某公开道歉及赔偿精神损失费是否有事实和法律依据。

【法院裁判要旨】

山东省东明县人民法院经审理认为：首先，关于宋某某的行为是否侵害了刘某某的名誉权。侵害自然人、法人等的名誉是指以书面或口头等形式侮辱、诽谤自然人、法人等的名誉，使自然人、法人等的社会评价降低的行为。刘某某突发疾病入院治疗属实，宋某某在案涉微信群中与焦某乙进行聊天时，不经意间谈到刘某某在外地突发疾病需要开颅手术及其多年前驾驶摩托车发生交通事故赔偿等事项。案涉微信群的其他群员应该都能看到宋某某发布的上述信息。

《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条规定：“自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。”针对本案，刘某某所患疾病及其发生交通事故赔偿等事项，应该属于其不愿意让别人知道的隐私。显然宋某某在案涉微信群中发布刘某某生病等事项的行为侵犯了刘某某的隐私权。

其次，关于刘某某要求宋某某给其公开道歉及赔偿刘某某精神损失费25000元是否有事实根据和法律依据。由于宋某某通过微信方式发布刘某某隐私的行为，侵害了刘某某的隐私权，刘某某要求宋某某公开道歉于法有据。

《中华人民共和国民法典》第一千条第一款规定：“行为人因侵害人格权承担消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等民事责任的，应当与行为的具体方式和造成的影响范围相当。”本案中，宋某某是在案涉微信群里发送了刘某某的隐私信息，一般情况下其还应在上述微信群里给刘某某赔礼道歉，消除影响。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十三条第一款规定：“侵害自然人人身权益造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。”刘某某要求宋某某赔偿其精神损失25000元的主张缺乏事实根据，故不予支持。

山东省东明县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条、第一千零二十四条、第一千一百六十五条、第一千一百八十三条第一款、第一千一百九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百三十七条规定，作出如下判决：

一、宋某某于本判决生效之日起十日内向刘某某赔礼道歉。赔礼道歉的方式为：由宋某某在案涉微信群中发布赔礼道歉声明(赔礼道歉的内容需要先经本院审核)；

二、驳回刘某某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

根据《中华人民共和国民法典》关于隐私权的规定，自然人对他人何种程度上可以介入自己的私生活，对自己的隐私是否向他人公开以及公开的范围和程度等具有决定权。《中华人民共和国民法典》第九百九十条将隐私权与生命权、身体权、健康权、名誉权等人格权利并列进行了规定，同时设专章对隐私权的定义、保护范围等进行了界定。上述规定确立了隐私权作为一项独立人格权的地位，体现了国家对隐私权的重视和保护，彰显了“以人为本”的法治理念。作为独立的权利，当隐私权受到侵犯时，权利主体可以隐私权相关规范作为请求权基础直接寻求法律保护，而无须依赖于其他权利如名誉权获得间接保护。

根据《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条和第一千零三十二条规定，名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价；隐私是自然人的私人生活安宁和不愿他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。显然，隐私和名誉是两个完全不同的概念，隐私权和名誉权也是两种不同的人格权利。但实践中存在二者竞合的情况，如公开的隐私内容虚假，可能同时构成隐私权和名誉权侵权。由于存在二者竞合交集的情形，容易造成对两种权利的混淆，审判实践中应当对两种权利进行准确区分界定。

一、两种侵权行为的表现形式及侵权人的心理状态不同

隐私权侵权行为在实践中主要表现为非法获取、披露、公开或利用他人的私密信息(如偷录、窃听、擅自公开他人健康信息等)。例如，未经同意或授权公开他人健康状况、窃听他人通话、非法跟踪他人行踪。显然侵权人实施侵权行为的心理状态可能是出于故意，也可能是出于过失，其主观上可能不具有

特定目的。名誉权侵权行为在实践中主要表现为通过虚假事实诽谤或用侮辱性言辞损害他人人格,从而达到毁损、贬低他人人格、降低社会评价的目的。例如,散布谣言、捏造虚假事实诽谤他人、在公开场合侮辱他人人格。显然侵权人实施侵权行为的心理状态一般是直接故意,其主观上具有毁损、贬低他人人格的恶意目的。

二、两种权利保护的对象不同

隐私权保护的是私密信息、私生活安宁以及个人空间不被非法侵扰的权利,其核心在于“私密性”,即个人不愿为他人知晓的信息或活动。例如,个人健康状况、家庭生活、行踪轨迹等。名誉权保护的是个人或法人、其他组织的社会评价不被贬损的权利,其核心在于“社会评价”,即他人对个人或法人、其他组织的客观评价。例如,捏造事实诽谤他人、散布不实言论导致受害人社会评价降低。

三、两种权利受到侵害的损害结果及其证明要求不同

隐私权损害结果更侧重于“精神损害”,如因隐私披露导致焦虑、社会排斥等。法院可基于侵权行为直接推定损害存在,无须原告提交证据证明存在损害结果,即只要隐私被侵犯即可构成侵权。如医院员工泄露患者艾滋病史,法院即可认为隐私泄露本身即构成患者精神损害,无须患者提供相关证据证明。名誉权损害结果更侧重于“社会评价降低、名誉受损”,不仅需要证明存在损害结果(如社会评价降低),而且还要证明侵权行为与损害结果二者之间的因果关系。即必须证明不实或侮辱言论导致权利人社会评价降低,才能构成名誉侵权。证明社会评价变化实践中常通过证人证言、网络评论等证据证明,亦可结合案涉言论的传播范围、言论性质等综合推定社会评价是否降低。

四、两种侵权责任承担方式(保护方式)不同

侵害隐私权以“停止侵害、赔礼道歉、精神损害赔偿”为主要责任方式,通常不适用消除影响、恢复名誉,因为隐私一旦公开难以完全消除。侵害名誉权更强调“恢复性救济”,如责令侵权人删除不实信息、发布更正声明,或者在媒体上公开赔礼道歉。但是网络名誉侵权中信息扩散快,判决的执行需要平

台配合删帖或屏蔽关键词。

五、两种侵权免责抗辩事由不同

隐私权案件中被告要免责，需要提供证据证明权利人同意或授权公开、信息已合法公开、基于公共利益或法律授权公开（如司法机关依法调查），不适用“真实性抗辩”，即使公开的私密信息属实，仍可能构成隐私权侵权。譬如公布他人患病信息、曝光他人婚外情等，这些信息内容属实，仍可能构成隐私权侵权。名誉权侵权行为人要想免责，需要提供证据证明言论真实性或者是合理评论、舆论监督、受害人同意等，适用“真实性抗辩”。基于事实的批评不构成诽谤，在没有使用侮辱言辞的情况下也就不构成名誉权侵权。譬如媒体曝光企业产品质量问题，若内容属实，则不构成名誉权侵权。但若公开私人生活细节，即使真实，亦构成隐私权侵权。

针对本案，自然人的健康状况应该属于不愿意让别人知道的私密信息。未经同意或授权公布他人的健康状况信息，侵犯了他人的隐私权，所以本案应为隐私权侵权纠纷。

编写人：山东省东明县人民法院 李福忠

金融机构自行查询储户信息是否构成侵权的认定

——任某某诉某银行隐私权、个人信息保护案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终8736号民事判决书

2. 案由：隐私权、个人信息保护纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):任某某

被告(被上诉人):某银行

【基本案情】

任某某系某银行客户，其在另案中诉称，2012年3月，其在某银行高级理财顾问李某和业务部托管部的负责人王某的介绍下，购买了某投资理财产品，年化率11%，共投资1000万元。2013年产品到期后并未收到投资款本金及收益。后多次找某银行处理未果，故起诉请求某银行赔偿购买理财产品投资款损失1000万元本金及利息。审理中，某银行提交了任某某名下三个银行账户交易明细，任某某认为某银行既未向法院申请调查令，也没征求本人意见，私自查询并打印出来提供给第三人构成侵权，故提起本案之诉，请求：(1)判令某银行立即停止侵权，不得再继续违规查询、使用个人银行账户信息、交易明细或将信息提供给他人；(2)判决某银行对侵犯隐私权、个人信息安全的行为公开赔礼道歉；(3)判决某银行支付精神损害赔偿金1万元。

某银行辩称，任某某在另案中主张某银行造成其投资损失1000万元，某银行查询其账户流水显示，其投资行为与某银行无关。某银行在另案中负有举证责任，在相对人明确的情况下，查询任某某的账户流水，意在完成举证责任，是合理范围内的使用。故某银行不存在侵权行为，请求驳回任某某的全部诉讼请求。

【案件焦点】

金融机构自行查询储户信息是否构成侵权。

【法院裁判要旨】

北京市西城区人民法院经审理认为：某银行对于其所管理的任某某账户信息查询、标记及提交给法院的行为，是当事人在诉讼中举证的行为。当事人向人民法院申请调查收集证据的前提是因客观原因不能自行收集，如果一方当事

人能够自行完成取证，则无须向法院申请。因此，某银行在诉讼的举证环节，为证明自己提出主张的合理性，提交关于任某某账户信息明细，证据来源合法，不属于违法向第三方提交个人储户账户信息的行为。因此，任某某要求确认某银行存在侵权行为的诉请，于法无据，不予支持。

北京市西城区人民法院依据《中华人民共和国商业银行法》第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

驳回原告任某某的诉讼请求。

任某某不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：某银行在另案诉讼中查询任某某的银行账户信息，系为证明与该案争议焦点有关联的事项的举证行为。根据相关法律规定，当事人对反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，某银行在另案中为反驳任某某的诉讼请求而进行举证，目的具有合理性；并且，本案中任某某未能提供证据证明某银行将查询到的其银行账户信息用于另案诉讼之外的用途，亦无证据证明危害到任某某的个人信息安全，抑或给任某某造成实际损失。综上，任某某主张某银行侵犯其隐私权及个人信息安全并要求某银行承担相应侵权责任，缺乏充分的事实及法律依据，一审法院未予支持，并无不当。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

个人金融信息是个人信息在金融领域围绕账户信息、身份识别信息、金融交易信息、个人身份信息、财产信息、借贷信息等方面的扩展和细化。个人金融信息是金融机构在提供金融产品和服务的过程中积累的重要基础数据，也是个人隐私的重要内容。个人金融信息一旦泄露，不但会直接侵害金融消费者的合法权益、影响金融机构的正常运营，甚至可能会带来系统性金融风险。当前，个人信息保护成为金融机构保护客户利益、维护金融秩序以及实现自身健康发

展的关键一环。

根据《中华人民共和国个人信息保护法》《个人金融信息保护技术规范》相关规定，个人金融信息主体是个人金融信息所标识的自然人，个人金融信息控制者是有权决定个人金融信息处理目的、方式等的金融机构（包括银行业金融机构、非银行金融机构、类金融机构）。作为上述信息提供者和使用者的金融机构在个人信用信息的采集、提供、使用环节，应遵循国家标准《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）的要求，按照“权责一致、目的明确、选择同意、最少够用、公开透明、确保安全、主体参与”原则，实施覆盖个人金融信息全生命周期的安全保护策略。

在具体金融实践中，金融机构作为信息提供者向个人采集信息，需要注意以下要点：（1）向个人履行告知义务并取得同意。在信用信息的采集过程中，金融机构等在采集个人信用信息时应履行告知义务并取得信息主体的同意。其中，如若采用格式合同条款取得个人信息主体同意，应当在合同中作出足以引起信息主体注意的提示，并按照信息主体的要求作出明确说明。（2）遵循合法正当、最小必要原则。根据《征信业务管理办法》采集个人信用信息，应当采取合法、正当的方式，遵循最小、必要的原则，不得过度采集。该要求与《中华人民共和国个人信息保护法》对于个人信息保护的“最小必要”“正当合法”原则一致。金融机构向征信机构提供个人信用信息，需要注意以下要点：（1）向个人履行告知义务。在向征信机构提供其采集的个人信用信息时，作为信息提供者的金融机构等应当向信息主体履行告知义务。（2）取得个人书面同意。《征信业管理条例》规定，从事信贷业务的机构向金融信用信息基础数据库或者其他主体提供信贷信息，应当事先取得信息主体的“书面同意”。“书面同意”一般通过《授权书》《告知同意函》等书面签字形式体现。金融机构向征信机构查询个人信用信息，需要注意以下要点：（1）取得个人书面同意。金融机构等向征信机构查询个人信息的，应当取得信息主体本人的书面同意并约定用途。此外，亦需采取必要的措施，按照约定用途使用个人信用信息。（2）查询授权书。金融机构在实务中一般采取查询授权书的形式取得个人信息主体的

同意，授权书至少包括被授权人、征信机构、授权事项及用途、授权期限、个人签名、授权日期等要素。实践中，常有金融机构因违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定的会被处以罚款的案例。

根据上述分析，金融机构在合理范围内对个人金融信息的采集、提供及查询行为，符合法律规定情形的，属于正当合理利用。对个人金融信息的不当收集、泄露、滥用等使用行为，则可能构成侵权，情节严重的，依法应当承担刑事责任。具体到本案中，作为金融信息主体的任某某，对其个人金融信息享有保密权，金融机构不得将其交易信息公布或进行约定以外的使用。某银行作为金融信息提供者，应当遵循商业银行法及个人信息保护相关法律规定，不得向外泄露其个人金融信息。那么某银行对于其所管理的任某某账户信息进行查询、标记及提交法院进行举证的行为，是否构成侵权呢？

笔者认为，侵害个人金融信息权，给个人金融信息主体造成损失的，应当承担民事责任。根据侵权责任的构成要件，该类侵权以过错责任为原则，构成要件包括加害行为、主观过错、损害事实、因果关系。判定某银行是否构成侵权可以从是否符合上述要件进行论证。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，当事人向人民法院申请调查收集证据的前提是因客观原因不能自行收集，如果一方当事人能够自行完成取证，则无须向法院申请。某银行在与任某某的另案诉讼的举证环节中，为证明自己提出主张的合理性，查询宋某某储蓄账户的交易明细等金融信息，其证据来源合法，使用目的在于完成举证，未作他用，具有法律正当性。故此，某银行不存在违法向第三方提交个人金融信息的行为，不具有侵权的主观要件。任某某要求确认某银行存在侵权行为的诉请，于法无据。

编写人：北京市密云区人民法院 陈玉霞

调取病历资料共同侵权的责任认定与承担

—— 徐某诉王某、某医院隐私权、个人信息保护案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终15621号民事判决书

2. 案由：隐私权、个人信息保护纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 徐某

被告(被上诉人): 王某、某医院

【基本案情】

王某、徐某曾系夫妻关系。2022年,在王某与徐某离婚纠纷案中,王某向一审法院提出诉讼请求:(1)判令王某、徐某离婚;(2)判令婚生女徐某甲、婚生子徐某乙归王某抚养,徐某每月支付抚养费4500元,每三年递增10%,直到子女大学毕业为止,抚养费支付至女方账户;(3)判令某房屋归王某所有;(4)判令王某名下的小客车归王某所有。

王某曾提交徐某的住院病历材料作为证据,以证明徐某患有心脏类疾病,不适宜照顾孩子,两个孩子一直是外公、外婆照顾。王某表示,其调取徐某病历资料时,出示了自己的身份证,并陈述调取病历资料是为了向专家进行咨询,但此后并未咨询专家,也没有将病历资料给其他人看。某医院表示,王某调取病历资料时,王某提交了身份证原件,某医院询问了王某跟患者之间的关系,因调取病历资料时王某属于徐某的家庭成员,就没有让她提交其他材料。对于

王某调取徐某病历资料的时间，某医院表示无法明确。

【案件焦点】

1.王某是否侵害徐某的个人信息权益及隐私权；2.某医院是否侵害徐某的个人信息权益及隐私权；3.如王某、某医院侵害徐某的个人信息权益及隐私权，二者应如何承担侵权责任。

【法院裁判要旨】

北京市顺义区人民法院经审理认为：某医院未经徐某同意，也未要求王某提供法定证明材料和授权委托书，便向王某提供了徐某的病历，侵犯了徐某的个人信息，某医院、王某应赔偿徐某精神损害抚慰金；而王某与徐某离婚纠纷一案中，王某虽然出示了徐某的病历，但该病历并未对法院处理子女抚养问题产生影响。综上，法院酌情确定其精神损害抚慰金的金额。考虑到本案涉及个人信息，若采取在媒体上道歉的方式，反而会损害到徐某的个人信息，对此不予准许。

北京市顺义区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百一十一条、第一千零三十五条、第一千零三十六条、第一千一百六十八条，《中华人民共和国个人信息保护法》第四条、第十三条、第四十五条，判决：

一、某医院、王某连带赔偿徐某精神损害抚慰金5000元，于判决生效之日起七日内履行；

二、驳回徐某的其他诉讼请求。

徐某不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：关于争议焦点一。徐某的病历资料涉及徐某本人的生理健康，既属于徐某的敏感个人信息，受个人信息保护法的保护；也属于徐某的私密信息，受《中华人民共和国民法典》关于隐私权规定的保护。处理徐某的敏感个人信息应当取得其单独同意；而隐私权作为绝对权，只要徐某没有言明放弃自己的禁止权，任何人均无权刺探、泄露、公开其隐私。根据查明的事实，王某调取徐某的病历资料，未告知徐某或征得其同意或授权。

在此情况下，王某在某医院处径行调取徐某的病历资料并将其非法使用，可以认定侵害了徐某的个人信息权益及隐私权。

关于争议焦点二。徐某在某医院的病历资料，记载了其就诊及住院的相关信息，关乎其病情和健康状况，属于其敏感个人信息和隐私，某医院负有严格管理、保存、保密义务，不得随意泄露给他人。王某在向某医院申请调取徐某病历资料时，仅提供了王某本人的身份证，并未提供徐某的有效身份证明及相关授权委托书，故王某并不符合某医院应当受理并提供病历复印件的身份条件，而某医院在王某不具备调取徐某病历资料的法定身份条件，且未经徐某本人同意的情况下，直接向王某提供徐某的病历资料，不仅未尽到法定的审查义务，亦违反了其作为医疗机构的保密义务，某医院的行为存在过错，违反了《中华人民共和国民法典》第一千二百二十六条的规定，构成对徐某个人信息权益及隐私权的侵害。

关于争议焦点三。一方面，王某去某医院调取徐某病历资料的行为与某医院将徐某病历资料提供给王某的行为存在时空统一性，如缺失任一行为，则无法造成徐某病历资料在其不知情的情况下被泄露的后果。另一方面，现有证据虽然无法直接证明王某与某医院存在主观的意思联络，但是在一、二审期间，某医院均未向法院提交明确的证据证明王某调取病历资料的时间、提供的材料等。某医院作为专业的医疗机构，对于调取患者病历资料应提供的身份证明及相关授权手续应是明知的，而其仅凭王某本人的身份证，就将徐某的病历资料直接提供给王某，其行为不符合相关规定，亦违背常理，明显存在过失。王某作为心智成熟的自然人，应知晓徐某的病历资料属于徐某本人的医疗健康信息，与徐某本人密切相关，如其确系需要将其作为证据提交，应以合法的方式收集和提供证据，征得徐某本人同意或授权，而其在未向徐某告知且未经徐某允许的情况下，径行在某医院调取徐某的病历资料，其行为亦存在过错。因此，王某在某医院调取徐某病历资料的行为与某医院将徐某病历资料提供给王某的行为，直接结合造成了徐某病历资料被泄露的损害后果，属于共同侵权，二者应向徐某承担连带赔偿责任。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销北京市顺义区人民法院(2023)京0113民初6771号民事判决；

二、王某于判决生效后七日内就侵害徐某个人信息权益及隐私权向徐某进行书面赔礼道歉，道歉内容须经北京市顺义区人民法院审核(如王某不履行前述义务，北京市顺义区人民法院可在全国发行的报刊上刊登判决主要内容，相关费用由王某负担)；

三、某医院于判决生效后七日内就侵害徐某个人信息权益及隐私权向徐某进行书面赔礼道歉，道歉内容须经北京市顺义区人民法院审核(如某医院不履行前述义务，北京市顺义区人民法院可在全国发行的报刊上刊登判决主要内容，相关费用由某医院负担)；

四、王某、某医院于判决生效后七日内共同赔偿徐某精神损害抚慰金8000元，王某、某医院相互承担连带责任；

五、驳回徐某的其他诉讼请求。

【法官后语】

在数字化时代，医疗信息的存储、传输和使用变得更加方便，但也带来了医疗信息被泄露的风险。本案系隐私权、个人信息保护纠纷典型案例，涉及行为人私自调取患者病历资料情形下调取者及医疗机构的责任认定问题。本案的特殊之处在于调取者系患者亲属，调取目的为在另案诉讼中将患者病历资料作为证据提交。在此情况下，调取者调取患者病历资料是否侵害患者个人信息权益及隐私权？如构成侵权，调取者与医疗机构之间系共同侵权抑或分别侵权，司法实践中存在一定争议。

一、调取病历资料侵权行为的认定

病历资料范围包括门诊病历、住院志、体温单、医嘱单、检验报告、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录、病理资料、护理记录、出院记录以及国务院卫生行政主管部门规定的其他病历资料。病历资料与自然人人身、健康密切相关，其作为医疗健康信息，既属于敏

感个人信息，也属于私密信息。当敏感个人信息与私密信息发生交叉时，相关信息具有了双重属性。此时，对于法律规范的适用存在不同观点。有学者主张，在对个人信息处理行为的合法性进行判断时，适用敏感个人信息规范；在确定法益侵害类型时，进一步适用私密信息规范。亦有学者主张，私密信息本身即应优先适用隐私权规范，在没有规定的情况下，可以适用个人信息的相关规定。笔者认为，上述两种主张均有不妥之处。第一，两种规范均可有效作用于违法性与法益侵害类型的判断。实际上，承认交叉存在本身已对法益侵害类型进行了判断，在此基础上选择适用个人信息保护规范或隐私权规范，方可进一步判断信息处理行为的违法性。第二，虽然《中华人民共和国民法典》第一千零三十四条第三款规定：“个人信息中的私密信息，适用有关隐私权的规定；没有规定的，适用有关个人信息保护的规定。”然而，敏感个人信息与私密信息的交叉部分属于《中华人民共和国民法典》没有明确规定的內容。在《中华人民共和国民法典》中，隐私以权利的形式进行规范，保护强度高于个人信息。此时优先适用隐私权规定，能更有效地保护私密信息。然而，在《中华人民共和国个人信息保护法》中，适用敏感个人信息的保护规范也可能更为有效地保护交叉部分的私密信息。例如，《中华人民共和国个人信息保护法》第二十九条、第三十条^①分别对敏感个人信息的特殊告知事项以及单独同意/书面同意进行专门规定，强于《中华人民共和国民法典》第一千零三十三条^②中明确同意的要求。因此，交叉部分的个人信息受到侵害时，侵害了双重法益，既侵害了隐私

①《中华人民共和国个人信息保护法》第二十九条规定：“处理敏感个人信息应当取得个人的单独同意；法律、行政法规规定处理敏感个人信息应当取得书面同意的，从其规定。”《中华人民共和国个人信息保护法》第三十条规定：“个人信息处理者处理敏感个人信息的，除本法第十七条第一款规定的项外，还应当向个人告知处理敏感个人信息的必要性以及对个人权益的影响；依照本法规定可以不向个人告知的除外。”

②《中华人民共和国民法典》第一千零三十三条规定：“除法律另有规定或者权利人明确同意外，任何组织或者个人不得实施下列行为：（一）以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁；（二）进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间；（三）拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动；（四）拍摄、窥视他人身体的私密部位；（五）处理他人的私密信息；（六）以其他方式侵害他人的隐私权。”

权也侵害了个人信息权益。

本案即为此种情况，徐某的病历资料涉及其生理健康，既属于徐某的敏感个人信息，受《中华人民共和国个人信息保护法》的保护；也属于徐某的私密信息，受《中华人民共和国民法典》关于隐私权规定的保护。处理徐某的敏感个人信息应当取得徐某的单独同意；而隐私权作为绝对权，只要徐某没有言明放弃自己的禁止权，任何人均无权刺探、侵扰、泄露、公开徐某的隐私。王某调取徐某病历资料并未征得徐某的同意或授权，某医院作为专业的医疗机构，未尽到对患者隐私和个人信息的保护义务，直接向王某提供徐某的病历资料，双方共同侵害了徐某的个人信息权益及隐私权。

二、调取病历资料共同侵权的责任认定

《中华人民共和国民法典》第一千一百六十八条规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。共同侵权是指二人以上共同不法侵害他人权益造成损害的行为。在司法实践中，共同侵权兼采意思共同和行为共同两种类型，分为三种形式：一是共同故意致人损害。此属典型的共同侵权，共同的意思联络是其基本特征，意思共同将行为分担结合为一个整体，从而免除了受害人对每一侵权行为人的个别侵权行为与损害后果之间是否存在个别因果关系的举证责任。二是共同过失致人损害。共同过失是指对损害发生的可能性有共同的认识，但均有回避损害的自信。三是行为竞合致人损害。二人以上虽无共同故意、共同过失，但加害行为直接结合发生同一损害后果的，亦构成共同侵权。其中，第一种方式和第二种方式为主观共同侵权，第三种方式为客观共同侵权。^①

具体而言，构成共同侵权需满足以下要件：一是侵权主体的复数性。即侵权主体为二人或者二人以上。二是共同实施侵权行为。包括主观共同侵权致人损害即共同故意致人损害、共同过失致人损害，以及客观侵权致人损害即行为竞合致人损害。三是损害结果同一不可分。在主观共同侵权的情形，损害结果

^①最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编：《中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用》，人民法院出版社2020年版，第51~52页。

同一不可分主要强调观念上或逻辑上不可分，即须损害结果在共同意思的统一意志支配之下，超出共同意思范围的损害，属于行为人的单独侵权，不具有同一性。客观共同侵权的情形，损害结果同一不可分主要指逻辑上不可分，要求每一侵权行为与损害结果均具有直接的因果关系，且各自构成损害结果发生的充分条件及该充分条件的必要因素。四是因果关系同一不可分。在主观共同侵权情形，因果关系同一是指在统一意志支配之下的行为与损害结果的因果关系同一，但不要求每一行为与损害结果均具有直接的因果关系。客观共同侵权的情形，则是指每一侵权人的行为作为加害原因与损害结果的发生具有不可分割性(时空统一性)，系各方原因力的直接结合。

具体到本案中，(1)就共同侵权的主体要件而言，王某、某医院均侵害了徐某的个人信息权益及隐私权，故本案的侵权主体为二人，符合共同侵权的主体要件。(2)就共同侵权的行为要件而言，王某去某医院调取徐某病历资料的行为与某医院将徐某病历资料提供给王某的行为存在时空统一性，如缺失任一行为，则无法造成徐某病历资料在其不知情的情况下被泄露的后果。因此，王某在某医院调取徐某病历资料的行为与某医院将徐某病历资料提供给王某的行为，直接结合造成了徐某病历资料被泄露的损害后果，属于客观共同侵权，符合共同侵权的行为要件。(3)就共同侵权的损害结果要件与因果关系要件而言，徐某的病历资料作为敏感个人信息与私密信息，在未经其本人同意的情况下，被泄露本身就是一种损害，亦会给徐某本人造成一定的精神损害。而王某去某医院调取徐某病历资料的行为与某医院将徐某病历资料提供给王某的行为均与徐某病历资料被泄露具有直接的因果关系，且各自构成损害结果发生的充分条件，系两种行为原因力的直接结合，故符合共同侵权的损害结果要件与因果关系要件。综上分析，应当认定王某、某医院侵权的责任形态为共同侵权。

三、调取病历资料共同侵权的责任承担

根据《中华人民共和国民法典》第九百九十五条的规定，承担侵害人格权民事责任的方式主要有：停止侵害、赔偿损失、赔礼道歉等。同时，《中华人民共和国民法典》第一千一百六十八条规定，二人以上共同实施侵权行为，造

成他人损害的，应当承担连带责任。

本案中，王某、某医院的共同侵权行为，构成对徐某个人信息权益及隐私权的侵害，给徐某造成一定精神损害，故徐某有权要求王某、某医院向其赔礼道歉并主张精神损害抚慰金。赔偿精神损害抚慰金作为财产责任，王某和某医院应当承担连带清偿义务。但是，因赔礼道歉属于非财产责任，体现的是行为人对自己不当行为的认识并向权利人表示的歉意，不具有连带履行的基础和可能，应由侵权人分别向被侵权人进行赔礼道歉。同时，考虑到目前徐某的病历资料仅在徐某某与王某离婚诉讼中作为证据使用，现无证据证明通过其他方式传播或使用，故法院判令王某、某医院分别通过书面方式向徐某进行赔礼道歉。

编写人：北京市第三中级人民法院 陈晓东 樊思迪

冒用他人房产信息注册营业执照是否侵犯个人信息权益的认定

——吴某某、臧某某诉郁某某、朱某某个人信息保护案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省苏州市虎丘区人民法院(2023)苏0505民初394号民事判决书

2. 案由：个人信息保护纠纷

3. 当事人

原告：吴某某、臧某某

被告：郁某某、朱某某

【基本案情】

吴某某、臧某某欲将其案涉房屋出租，查询房屋工商登记情况时，发现某

建材经营部曾未经其同意使用该房屋作为营业执照登记住所地。

某建材经营部于2019年9月前两次注册登记并注销，2019年9月26日再次登记，住所地为案涉房屋，2020年5月8日变更住所地，后注销。

法院调取某建材经营部营业执照办理材料发现，该营业执照为朱某某办理。办理过程中，朱某某提交郁某某委托其办理营业执照的委托书、吴某某与郁某某签订的租赁合同，该租赁合同显示吴某某真实姓名及房屋所在地址，签名处有吴某某、郁某某签字。同时，朱某某还提交经营场所使用承诺书，承诺书载明申请人使用城镇住宅作为经营场所，已经业主同意，承诺书下方有郁某某签名。

对上述材料，吴某某、臧某某称未签过字也不知情，郁某某除对身份信息无异议外，对其他材料不知情且表示未签过字。郁某某还称，其不认识朱某某，未在该地址实际经营，营业执照办理系交由朋友代办，但无法提供具体身份信息。

因某建材经营部已注销，吴某某、臧某某将其原经营者郁某某、营业执照办理人朱某某诉至法院。庭审中，吴某某、臧某某称其了解市场上营业执照代办费用仅为500元，如需提供虚假注册地址则会增加至4000元左右。

【案件焦点】

1. 朱某某未经吴某某、臧某某同意使用虚假租房合同注册个体工商户是否侵犯他人个人信息权益；2. 郁某某应承担何种责任；3. 如何认定赔偿损失金额。

【法院裁判要旨】

江苏省苏州市虎丘区人民法院经审理认为：关于争议焦点一。首先，从个人信息的识别来看，《中华人民共和国民法典》第一千零三十四条从信息本身出发，将“单独或者与其他信息结合识别特定自然人”作为判断个人信息的标准。《中华人民共和国个人信息保护法》第四条则从信息主体出发，将“与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息”作为判断个人信息的标准。故判断

某项信息是否属于个人信息，应考虑以下两条路径：一是识别，即从信息到个人，由信息本身的特殊性识别出特定自然人，个人信息应有助于识别出特定个人；二是关联，即从个人到信息，如已知特定自然人，该特定自然人在其活动中产生的信息即为个人信息，如个人位置信息、个人通话记录、个人浏览记录等。符合上述两种情形之一的信息，即应判断为个人信息。本案中，朱某某在为某建材经营部办理工商登记时，使用伪造《租房合同》，合同披露了房产所有人为吴某某、房产地址同案涉房屋，并以该地址为住所地成功办理了营业执照，而该房屋实际上亦登记于吴某某、臧某某名下，办理过程中，吴某某、臧某某的姓名、房产信息、办理结果三者相互印证，信息与个人互相关联、具备可识别性，属于个人信息。其次，从个人信息敏感程度来看，房产信息属于个人敏感信息。个人信息在流动中呈现两种类型，一种是强调自然人对信息的控制，与人格尊严相联系，体现为人格权益，如隐私权；另一种则与商业化利用有关，目的是通过对个人信息的使用来实现财产利益，类似于财产权。本案中的情形属于第二种，吴某某、臧某某的个人敏感信息被用来注册个体工商户属于商业化利用，给某建材经营部带来了经济利益。最后，从个人信息使用方式来看，朱某某未经吴某某、臧某某同意即将案涉房屋作为某建材经营部的注册经营场所，且提交虚假材料骗取注册登记，违反诚实信用原则，属于不当使用个人信息。综上，朱某某未经吴某某、臧某某同意使用虚假租房合同为某建材经营部注册个体工商户，侵犯了吴某某、臧某某的个人信息权益。

关于争议焦点二。郁某某系某建材经营部的经营者，其委托朱某某代办营业执照，代办过程中使用伪造的租房合同，代理中存在违法行为，而郁某某此前曾办理过两次个体工商户登记，其对于办理个体工商户的登记住所地来源理应非常清楚，在第三次委托他人办理个体工商户登记过程中，郁某某作为被代理人的花费远超正常代办费用，应当知道其注册所使用的地址未经房产所有人同意，系明知代理行为违法未作反对表示，应与朱某某承担连带责任。

关于争议焦点三。本案中的实际情况是，第一，从代办费用来看，郁某某自称花费3500元委托他人代办个体工商户，该费用中应包含代办费用及非法使

用他人信息的费用。第二，从侵权结果持续时间来看，注册时间自2019年9月26日起至2020年5月8日，持续时间约7个半月，郁某某冒用吴某某、臧某某信息注册个体工商户进行商业化利用，实现了一定经济利益。第三，从周边业态来看，案涉房屋周边多数用于设立市场主体从事商业活动，经走访，目前一般出租价格约每月2000元，案涉房屋已经注册了个体工商户，可能对吴某某、臧某某另行向其他有商业租房需求的客户出租房屋造成一定不便。第四，从社会治理角度来看，个体工商户注册的经营场所是市场主体从事经营活动的所在地，是确定行政管理的重要依据，也是个体工商户经营活动中确定合同成立地、债务履行地、诉讼管辖地、法律文书送达地等的重要依据，对市场主体交易安全起到重要作用。而郁某某、朱某某使用虚假租房合同注册个体工商户并对外开展营业活动，扰乱了正常市场管理秩序。第五，从杜绝此类侵权行为的角度来看，侵权人通常会权衡侵权行为的成本与收益后认为不法行为的获益将超过赔偿金额，因此本案赔偿金额应超过侵权人预期成本及收益，方能达到震慑侵权人再次从事此类违法行为的目的。综合上述因素，本院酌定郁某某、朱某某连带赔偿吴某某、臧某某损失3000元。

江苏省苏州市虎丘区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百六十七条、第一千零三十四条、第一千零三十五条，《中华人民共和国个人信息保护法》第四条、第二十八条第二款、第六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十八条、第一百四十七条规定，判决如下：

被告郁某某、朱某某于本判决生效之日起十日内共同赔偿原告吴某某、臧某某损失3000元。

宣判后，双方当事人均未提起上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

随着网络技术的发展，买卖、盗取个人信息的违法犯罪现象层出不穷，个人信息泄露原因也繁多复杂，平台操作失误、信息存储载体丢失、工作人员盗取贩卖等都可能致个人信息泄露。本案系通过非法手段获取他人房产信息并冒用注册营业执照的典型案列，人民法院依法认定冒用个人房产注册营业执照

属于侵犯个人信息并应承担相应赔偿责任，为类似案例审理提供了新的思路。本案争议关键在于，冒用他人房屋地址注册营业执照是否侵犯业主个人信息权益及其损害赔偿应如何认定。

一、冒用他人房产信息注册营业执照的定性

司法实践中，对冒用他人房产信息注册营业执照行为系侵犯房屋所有权还是房屋所有人个人信息权益存在争议。但侵权人并未实际使用该房屋，房屋仍在所有权人占有控制之中，未实际影响所有权人占有、使用等权能，难以成立侵犯所有权。同时，侵权人实际使用的是房屋所有人的地址信息。从侵权来源看，这类侵权行为源自业主房产等个人信息遭泄露，侵权人利用泄露所有权人姓名及房产地址信息伪造租赁合同注册登记营业执照，故以个人信息权益遭侵害作为诉讼标的更为妥当。

《中华人民共和国民法典》与《中华人民共和国个人信息保护法》分别形成“单独识别+结合识别”与“已识别+可识别”的概念结构，^①将“可识别性”作为个人信息核心特征。但“可识别性”本身就存在“不确定性”，仅就识别主体而言，也存在“客观说”“主观说”和“任一主体说”的争论，即究竟应当以一般公众、特定信息控制者还是社会中任何法律主体识别能力作为判定基准。^②有学者提出以“场景化个案分析”原则确定“可识别性”的内涵，即个人信息的识别目标、识别主体、识别概率、识别风险以及识别的合理限度等问题都要置于其所处的案件情形中具体审视。^③这一原则也为实践中个案处理提供了有益方向。

具体到本案，原告房产地址等个人信息确遭泄露并被非法使用，如采取“客观说”，认为国家企业信用信息公示系统等公开途径仅对该经营部登记地址即原告房产住址信息予以公示，难以识别到个人，进而将原告房产信息排除在

①曹博：《个人信息可识别性解释路径的反思与重构》，载《行政法学研究》2022年第4期。

②韩旭至：《个人信息的法律界定及类型化研究》，法律出版社2018年版，第41~43页。

③丁晓东：《论个人信息概念的不确定性及其法律应对》，载《比较法研究》2022年第5期。

“个人信息”之外，显然无法实现对自然人个人信息权益以及其背后所蕴含的人身、财产、隐私权益的周全保护。本案裁判对于案涉信息识别采取“任一主体说”更为适宜，被告朱某某在办理工商登记时伪造《租房合同》，其中披露房产所有人为吴某某、房产地址同案涉房屋，办理过程中原告姓名、房产信息、办理结果三者相互印证，信息与个人互相关联，且已经流转至其他识别主体，具备“可识别性”，属于法律所保护的“个人信息”。朱某某违反“告知同意”原则，违背信息主体的自主意愿，提交虚假材料骗取注册登记，属于非法使用原告敏感信息。

二、侵犯个人信息损害赔偿责任的认定

《中华人民共和国个人信息保护法》第六十九条第二款将信息主体“受到的损失”和个人信息处理者“获得的利益”作为侵害个人信息权益损害赔偿主要依据。由于个人信息系无形权益，被侵权人很难证明遭受财产损失、存在严重精神损害，更无法获知个人信息处理者因此获得的利益。为此，《中华人民共和国个人信息保护法》适用“根据实际情况确定赔偿数额”这一兜底条款来确定个人信息权益损害赔偿数额。

对于本案的损害赔偿，法院借鉴法经济学分析方式，从风险预防理论逻辑出发，在行为人预防不足的情况下，可通过令其承担足够大比例的事故损失来激励其提高预防水平。简言之，因侵权人通常会权衡侵权行为的成本与收益，本案赔偿金额应超过侵权人预期成本及收益，方能达到震慑侵权人再次从事违法行为的目的。故本案判决结合合理代办费用与被告使用虚假注册地址花费代办费用差额，综合考量个人信息类型、侵权结果持续时间、信息主体可能损失、社会治理等因素，酌定被告赔偿原告数额。

目前，侵犯公民个人信息形成黑灰产业链。就本案而言，冒用他人房产信息注册营业执照的费用远高于正常代办费用，已然形成“产业化代办”链条。个人信息的买卖，从购买一方来看，一定有特殊用途，也正是由于此类灰色产业的需求，个人信息泄露才会越发严重。相较于侵权行为主体为网络平台、应用软件设计者的案件，本案被告更为“终端”，其作为个人通过非法手段获取

原告个人信息后，直接进行商业化使用，原告无从得知自己的房产信息从何处泄露。本案将冒用个人房产注册营业执照认定为侵犯个人信息行为并要求冒用人承担相应赔偿责任，可以有效保护信息主体权益，源头打击个人信息“黑灰产业”，并达到规范登记注册秩序和市场管理秩序的社会治理功能。

编写人：江苏省苏州市虎丘区人民法院 赵建荣 刘琼

67

第三方为他人订票的模式下， 第三方身份信息构成个人信息的来源信息

—— 蔡某诉甲航空公司等个人信息保护案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01民终25721号民事判决书

2. 案由：个人信息保护纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 蔡某

被告(被上诉人): 甲航空公司、乙公司、某票务处

【基本案情】

蔡某提交的一张甲航空公司登机牌载明，蔡某为乘机人，航班号为×××226，目的地为青岛，日期为7月9日。蔡某提交邮件信息载明，上述航班日期为2012年7月9日，自上海起飞到达青岛。蔡某称该邮件是当时其所在公司的员工转发给他的，通知蔡某按邮件中的机票信息出差。蔡某已实际乘坐上述航班。

2021年12月24日，蔡某电话联系甲航空公司客服，要求查询订购案涉飞

机票的第三方(订票人)信息被拒。蔡某遂提起诉讼主张,甲航空公司在未取得蔡某同意的情形下,向乙公司出售了乘机人为蔡某的一张机票;乙公司和某票务处在未取得蔡某个人同意的情形下,使用蔡某个人信息向甲航空公司订购机票。因擅自处理蔡某个人信息(订票出票),诉讼请求为要求甲航空公司、乙公司、某票务处提供订票人的身份信息、付款金额、付款时间、付款方式等信息。

甲航空公司提交其公司电子客票管理系统截图和情况说明,表明案涉机票由其代理商某票务处订票,订票人并非直接向甲航空公司购买机票,故甲航空公司不具有订票人的信息。

乙公司、某票务处主张,事情发生在2012年,不适用《中华人民共和国民法典》(本案例以下简称《民法典》)及《中华人民共和国个人信息保护法》(本案例以下简称《个人信息保护法》),蔡某的诉请没有相应请求权基础,且已过诉讼时效。

二审中,因甲航空公司已提供相关信息,蔡某放弃对甲航空公司的诉讼请求。

【案件焦点】

1.本案是否适用《民法典》和《个人信息保护法》;2.蔡某要求乙公司、某票务处披露的信息是否属于个人信息;3.蔡某的诉讼请求是否已过诉讼时效;4.乙公司、某票务处应否披露相关信息。

【法院裁判要旨】

广东省广州市黄埔区人民法院经审理认为:关于本案是否已过诉讼时效。根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外。诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。蔡某已于2012年7月9日乘案涉航班前往青岛,可见,其当时即知晓第三方为其订票,其于2022年10月27日向法院提起诉讼已超过诉讼时效。

关于甲航空公司、乙公司、某票务处是否存在侵害袁某个人信息权益的行为。个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证号码、生物识别信息、住址、电话号码、健康信息、行踪信息等。自然人的个人信息受到法律保护，任何组织、个人不得侵害自然人的个人信息权益。侵害个人信息权益的行为必须有两个构成要件：一是行为人实施侵害个人信息权益的行为，二是发生了损害他人权利的后果。本案中，蔡某提交登机牌及载明行程单的邮件，并确认已实际乘坐了上述航班，其在本案中要求甲航空公司、乙公司、某票务处提交能够证实上述事实的载体，该诉请无法律依据，且因该航班距今已逾十年之久，某票务处辩称无法提供亦合乎情理。且现有证据无法证实甲航空公司、乙公司、某票务处存在侵害蔡某的个人信息权益或者隐私权的情形。

广东省广州市黄埔区人民法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决：

驳回蔡某的全部诉讼请求。

蔡某不服一审判决，提起上诉。

广东省广州市中级人民法院经审理认为：关于法律适用问题。案涉订票行为发生在2012年，早于《民法典》和《个人信息保护法》开始施行的时间，根据法不溯及既往的原则，对当时的个人信息处理行为不应适用前述法律。但蔡某诉求的本质，并非对当时的信息处理行为主张权利，而是基于个人信息权益，要求个人信息处理者向其“披露”个人信息。“披露”实质是在主张行使其个人信息查阅复制权。经查明，甲航空公司对于蔡某个人信息的存储延续至《民法典》和《个人信息保护法》施行后。乙公司、某票务处对蔡某请求的拒绝也发生于《民法典》和《个人信息保护法》施行后。因此本案关于个人信息查阅复制权的纠纷可以适用《民法典》和《个人信息保护法》。

关于蔡某要求某票务处、乙公司披露的信息是否为个人信息。根据《民法典》和《个人信息保护法》,“识别性”与“关联性”是个人信息的主要特征,

有载体记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息属于个人信息。参考国家标准《信息安全技术个人信息安全规范》(GB/T35273-2020), 附录A载明“判断某项信息是否属于个人信息, 应考虑两条路径: 一是识别, 即从信息到个人, 由信息本身的特殊性识别出特定自然人, 个人信息应有助于识别特定个人; 二是关联, 即从个人到信息, 如已知特定自然人, 由该自然人在其活动中产生的信息(如个人位置信息、个人通话记录、个人浏览记录)即为个人信息”。本案中, 蔡某要求某票务处和乙公司披露的信息是案涉机票订票付款信息, 包括向其订票付款之人的身份信息、付款金额、付款时间、付款方式、付款事由等信息。该机票是以蔡某为乘机人进行订购的, 在某票务处、乙公司的系统中, 蔡某是已知的可识别的自然人, 系统中记录的与蔡某有关的信息在宏观上可纳入个人信息的保护范围。但个人信息的界定高度依赖场景, 保护范围应综合考虑场景特点、信息处理目的与处理行为风险等因素。

本案的场景是, 第三方通过乙公司、某票务处为蔡某购买了案涉机票, 蔡某成为机票代买服务的对象和航空服务的对象, 是该交易不可或缺的当事人。一方面, 订票第三方信息与蔡某之间形成了很强的“关联性”, 此种关联性体现在: 第一, 信息来源的关联性, 第三方使用了蔡某身份信息为其购买机票, 是票务系统中关于蔡某一切个人信息的来源; 第二, 主体的关联性, 蔡某作为服务对象, 该服务的订票付款信息与服务对象不可分割; 第三, 权利义务的关联性, 相关服务与蔡某的合法权益产生了直接联系, 如果不知情可能对蔡某带来不可预知的风险。另一方面, 客观上订票付款信息与蔡某之间的“识别性”较弱, 单纯的订票付款信息无法起到直接识别的作用, 但与其他信息结合, 通过分析时间、空间、现实社会关系仍存在识别可能。

综上, 订票付款信息本质上是系统中个人信息的来源信息, 同时具备“关联性强”“识别性弱”的特点, 可以请求查阅和复制。基于“关联性强”, 根据《个人信息保护法》的规定, 可以认定为个人信息; 基于“识别性弱”, 应严格认定个人信息保护范围。本案中, 蔡某个人信息来源的主体信息、时间信息具有较强的“关联性”, 属于个人信息保护范围。

关于诉讼时效问题。蔡某作为个人信息主体,针对曾经收集、处理过其个人信息的某票务处和乙公司,有权请求查阅、复制其个人信息。个人信息保护有关内容规定在《民法典》的人格权编,个人信息具有人格权益,个人信息处理者拒绝查阅复制请求的,个人根据《个人信息保护法》和《民法典》的规定,有权提起诉讼。

蔡某为信息主体,要求行使信息查阅复制权的行为发生在《民法典》和《个人信息保护法》施行后,并在遭拒绝后一年内提起诉讼,故其起诉不应被认定为超过法定诉讼时效。一审法院对此认定有误,本院予以纠正。

关于某票务处、乙公司应否披露相关信息。《公共航空运输旅客服务管理规定》第二十一条规定:“承运人、航空销售代理人、航空销售网络平台经营者、航空信息企业应当保存客票销售相关信息,并确保信息的完整性、保密性、可用性。前款规定的信息保存时间自交易完成之日起不少于3年。法律、行政法规另有规定的,依照其规定。”本案中,蔡某乘机的时间距今已过10年,远超过合理保存期限,且蔡某没有证据证明乙公司、某票务处仍保留相关信息。在此种情况下,要求乙公司、某票务处仍保留并提供11年前的有关信息,是对其施加了过重的义务,也与个人信息保护的必要性原则不符。因此蔡某要求乙公司、某票务处提供相关信息的请求没有事实和法律依据,不予支持。

关于蔡某提及的1984年《会计档案管理办法》第九条第一款“各种会计档案的保管期限,根据其特点,分为永久、定期二类。定期保管期限分为三年、五年、十年、十五年、二十五年五种”之规定。该《会计档案管理办法》属于行政管理规范,是对单位在进行会计核算等过程中接收或形成的会计资料的管理。蔡某作为接受服务人员,并非交易相对方,本案中尚无证据证明原始凭证必然记载了作为乘客的蔡某个人信息,也无证据证明会计原始凭证的内容具有“识别性”和“关联性”,因此蔡某要求通过会计原始凭证提供其所需信息,没有事实和法律依据。此外,根据2015年《会计档案管理办法》第十四条“会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限一般分为10年和30年”之规定,如果要求经营者对30年间的每一次交易都承担通过查询原始凭证来提

供信息的义务，经营者需要付出极不相称的成本，显属于过重的责任，也与常理不合。

广东省广州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

个人信息查阅复制权是数字时代矫正信息主体和信息处理者之间不对等状态的重要权利，是落实知情权的保障，也是其他信息权益得以实现的前提。实践中，权利实现成本过高、权利客体范围仍不明确，导致个人信息查阅权的实现存在困境。本案作为个人信息查阅复制权的典型案例，创新地将第三方信息认定为个人信息的来源信息，澄清了实践中关于查阅复制权的常见误区，对深化司法对个人信息权益保护的深入探索，推动第三方订票模式健康发展，促进对外规则联通具有积极意义。

一、第三方订票模式下的个人信息来源构成个人信息

个人信息是指有载体记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息。如何认定个人信息是理论和实践中的难点问题。实践中，应根据个人信息的主要特征“识别性”与“关联性”予以认定，同时个人信息的界定高度依赖场景，其保护范围应综合考虑场景特点、信息处理目的与处理行为风险等因素。

以本案为例，在航空公司的系统中，蔡某是已知的可识别的自然人，系统中记录的与蔡某有关的信息在宏观上可纳入个人信息的保护范围。具体范围应结合场景而定。第三方订票模式的场景是，第三方通过航空公司或者航空公司的代理机构，为特定当事人购买机票，个人成为机票代买服务的对象和航空服务的对象，是该交易不可或缺的当事人。一方面，第三方信息与个人之间形成了很强的关联性，此种关联性体现在：第一，信息来源的关联性。第三方使用了个人身份信息为其购买机票，是票务系统中关于一切个人信息的来源。作为信息主体，个人有权知悉其个人信息的流向。第二，主体的关联性。个人作为机票代买和航空服务的对象，该服务的订购信息与服务对象不可分割。第三，

权利义务的关联性。相关服务与个人的合法权益产生直接联系，如果对第三方订票人不知情，可能对个人带来不可预知的风险与损害。另一方面，客观上第三方信息与个人之间的识别性较弱，单纯的第三方信息无法起到直接识别的作用，但与其他信息结合，通过分析时间、空间、特定社会关系仍存在识别之可能。

综上，第三方为他人订票模式下，第三方身份信息构成个人信息的来源信息，属于个人信息范畴，可以请求查阅复制。本案的认定意见在比较法上亦有类似规定，可促进规则联通。如欧盟《通用数据保护条例》第十五条规定，信息主体有权从信息处理者处知晓其个人信息是否正在被处理，如果正在被处理，则有权查阅个人信息如下信息：**(g)** 当个人信息不是从数据主体那里搜集的，关于来源的信息。

二、诉讼时效问题

本案的诉讼时效是另一个关键问题。一审认为已过诉讼时效。但二审认定，在个人信息领域，应详细分析当事人的诉讼请求、请求权基础和相关案件事实，不应简单以侵权诉讼时效已过为由驳回实体权利。权利人蔡某虽在事实与理由中提及人格权侵权，但其诉求的本质，并非对当时的信息处理行为主张权利，而是基于个人信息权益，要求个人信息处理者向其“披露”个人信息。“披露”实质是在主张行使其个人信息查阅复制权。因《民法典》和《个人信息保护法》生效前发生的个人信息处理行为，可能延续至该两部法律生效之后，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款“民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”之规定，权利人可以请求法律保护其相关个人信息权益。

三、个人信息查阅复制的合理限制

个人信息保护应兼顾各方利益，查阅复制权亦不是绝对权，不应经营者施加过重的信息保护义务。基于以下几种情形，信息处理者无须响应个人信息主体查阅复制的请求：(1) 信息主体已经明确获取该信息；(2) 提供这种信息

